

처분 요구서

[제 목] 용역 지체상금 산정 부적정

[부 서 명] 기술평가실, 전과정평가실, 창업·사업화실

[내 용]

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 ‘국가계약법’이라 함)」 제 26조(지체상금)제1항에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 정당한 이유 없이 계약의 이행을 지체한 계약상대자로 하여금 지체상금을 내도록 하여야 한다. 국가계약법 시행령 제74조(지체상금)제1항에 따르면 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 때에는 지체상금으로서 계약금액에 국가계약법 시행규칙 제75조에 따른 지체상금률과 지체일 수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하여야 한다. 국가계약법 시행규칙 제75조제3호에 따르면 용역의 지체상금률은 1천분의 1.25이다.

$$\text{지체상금} = \text{계약금액} \times \text{지체상금률}(0.125\%) \times \text{지체일 수}$$

“기획재정부 계약예규” 용역계약일반조건 제18조(지체상금)제7항제2호에 따르면 용역수행기한을 경과하여 용역목적물 또는 용역완료보고서를 제출한 때에는 용역수행기한 익일부터 검사(시정조치를 한 때에는 최종검사)에 합격한 날까지의 기간을 지체일수에 산입하도록 정하고 있다.

감사실에서 실시한 기관 운영 자체 종합감사 기간(‘23.6.16.~7.14.) 중 용역 지체상금 산정 적정성에 대해 확인한 결과는 다음과 같다.

①환경기술처 기술평가실(現, 환경산업처 기술평가실)는 '2019년도 환경신기술 사후평가 및 종합분석평가' 용역에 대한 준공검사를 추진하면서 계약종료일이 2020.7.10.일이고, 용역 검수(합격)는 2020.8.26.일에 완료했음에도 업체가 제출한 완료계 제출일(2020.8.10.)을 기준으로 지체일수를 산정하였다.

②친환경사업처 환경성적인증실(現, ESG인프라지원단 전과정평가실)은 '환경성프로파일 분석을 통한 동종제품군 분류 타당성 및 기준단위 개발' 용역에 대한 준공검사를 추진하면서 계약종료일이 2020.8.28.일이고, 용역 검수(합격)는 2020.9.18.일에 완료했음에도 업체가 제출한 완료계 제출일(2020.9.4.)을 기준으로 지체일수를 산정하였다.

③환경산업처 금융지원팀(現, 녹색융합클러스터운영단 창업·사업화실)은 '중소환경기업 기술이전 사업화 지원사업 기획 연구' 용역의 계약종료일은 2020.2.28.일이나, 완료계 제출이 2020.3.6.일 이루어져 용역 지체가 발생하였으나, 지체상금 산정 시 계약금액(4천만원)이 아닌 미완료 부분금액(지체 내용을 담당하 연구원 1인 인건비) 4,735,962원을 기준으로 지체상금을 산정하였다. 부분금액으로 산정한 지체상금액도 실제는 41,439원이지만, 계산상 오류로 43,439원으로 산정하였다.

따라서, 상기 3개 용역에 대한 지체상금은 다음과 같이 산정했어야 했다.

[표] 지체상금 재산정 결과

구분	지체상금		차액(원) (B-A)
	당 초(A)	재산정(B)	
①	계약금액×지체상금률(0.125%)×지체일수(31일) ☞ 40,000,000원×0.125%×31일 = 1,550,000원	계약금액×지체상금률(0.125%)×지체일수(47일) ☞ 40,000,000원×0.125%×47일 = 2,350,000원	800,000
②	계약금액×지체상금률(0.125%)×지체일수(7일) ☞ 20,000,000원×0.125%×7일 = 175,000원	계약금액×지체상금률(0.125%)×지체일수(21일) ☞ 20,000,000원×0.125%×21일 = 525,000원	350,000
③	부분금액×지체상금률(0.125%)×지체일수(7일) ☞ 4,735,962원×0.125%×7일 = 43,439원* * 실제 41,439원이나 계산상 오류로 43,439원 산정	계약금액×지체상금률(0.125%)×지체일수(7일) ☞ 40,000,000원×0.125%×7일 = 350,000원	306,561

[관련자(부서) 의견]

특이의견 없음

[처분 요구]

인재경영실장은 용역 지체상금을 미흡하게 산정 및 부과한 관련자 김00, 김00, 조00에게 “경고” 조치하시고, 관리자 이00, 권00, 이00에게 “주의” 조치하시기 바랍니다(신분상 ‘경고’, ‘주의’).

[관 련 자]

소속	직위	직급	성명	조치사항	현금무처	책임한계
기술평가실	-	연구지원급	김00	경 고	000000실	실무
기술평가실	-	책임급	이00	주 의	000000실	총괄
환경성적인증실	-	전임급	김00	경 고	00000실	실무
환경성적인증실	-	책임급	권00	주 의	00000실	총괄
금융지원팀	-	원급	조00	경 고	000000실	실무
금융지원팀	-	책임급	이00	주 의	00000000원(원발령)	총괄